

1527515-96.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2308536/2021 - 24º D.P. PONTE

RASA, 21351500 - 24º D.P. PONTE RASA, 5383/21/224 - 24º D.P. PONTE RASA, 2308536

- 24º D.P. PONTE RASA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

Sentença - Processo nº 1527515-96.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1527515-96.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2308536/2021 - 24º D.P. PONTE

RASA, 21351500 - 24º D.P. PONTE RASA, 5383/21/224 - 24º D.P. PONTE RASA, 2308536

- 24º D.P. PONTE RASA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALESSANDRO AHÓ GOMES BARBOSA

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

ALESSANDRO AHÓ GOMES BARBOSA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 1/3), em 11 de novembro de 2021, na Rua Tributo ao Sorriso, altura do nº 43, Itaquera, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, conduzia, em proveito próprio, o automóvel Chevrolet Onix 1.0 MT LT de placas EDD-4768, coisa que sabia ser produto de crime anterior,

de propriedade da vítima Elaine da Silva Nunes, conforme Auto de Exibição, Apreensão, Entrega e Avaliação à fl. 25.

Narra a denúncia que, segundo o apurado, no dia anterior, o veículo havia sido subtraído na Rua Prainha, altura do nº 279, Vila Maria Alta, nesta comarca da capital, conforme Termo de Declarações à fl. 14.

Segundo a inicial, posteriormente, o denunciado recebeu de pessoa desconhecida o veículo em apreço, desprovido de qualquer documento que indicasse sua procedência lícita, sendo que, em 12 de novembro de 2021, por meio de ligação direta, acionou a ignição do automóvel e passou a conduzi-lo pela via pública.

É ainda da inicial que policiais militares avistaram o denunciado conduzindo o automóvel, cujo emplacamento apresentava sinais de adulteração por meio de fita isolante, ostentando placas como sendo “EDD-4788”, razão pela qual lhe deram ordem de parada. O denunciado desrespeitou a ordem de parada e tentou se evadir na condução do automóvel, entretanto, acabou alcançado e detido pelos referidos agentes públicos.

Ainda de acordo com a exordial, ao ser efetuada a consulta do emplacamento do veículo, constatou-se que suas placas verdadeiras eram EDD-4768. Então, foi feito contato com a proprietária do veículo, que tomou ciência do furto de seu automóvel. Diante dos fatos, o denunciado foi preso em flagrante delito.

Interrogado em Delegacia, o acusado confessou a autoria delitiva, conforme Termo de Interrogatório à fl. 15.

Assim, a exordial conclui que as circunstâncias dos fatos, aliadas à apreensão do veículo em poder do indiciado, a ausência de documentação, a inexistência de informações mínimas de sua origem, a tentativa de fuga do indivíduo e a presença de ligação direta do automóvel levam a concluir que o denunciado tinha ciência da origem ilícita do bem em apreço.

Por decisão proferida em audiência de custódia realizada aos 12 de novembro de 2021 (fls. 45/46), a prisão em flagrante do indiciado foi homologada e foi-lhe concedida liberdade provisória, subordinada à fiel observância das medidas cautelares de a) comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar suas atividades, assim que suspensas as medidas governamentais de isolamento social e restabelecida a regularidade do expediente forense, b) obrigação de manter o endereço atualizado junto à Vara competente (informando imediatamente eventual alteração), c) proibição de ausentar-se da Comarca de residência por mais de oito dias sem prévia comunicação ao Juízo e d) recolhimento domiciliar no período noturno (das 22 horas às 6 horas) e nos dias de folga, sob pena de revogação do benefício e imediato recolhimento à prisão (CPP, arts. 310, 312 e 319) (fls. 47/49).

O autuado foi colocado em liberdade (fls. 57/58).

Por decisão datada de 3 de dezembro de 2021, foi designada audiência virtual de proposta de acordo de não persecução penal para o dia 26 de janeiro de 2022 às 16h30 (fls. 72/73).

O Laudo Pericial nº 387.793/2021, referente ao celular apreendido em poder do denunciado, foi juntado às fls. 82/83.

Aos 10 de janeiro de 2022, com a concordância do d. representante do Ministério Público (fl. 79) e tendo em vista os documentos juntados às fls. 70/71, foi deferido o pedido formulado às fls. 68/69 visando à restituição do aparelho celular da marca Motorola apreendido à fl. 26, nos termos do artigo 120 do Código de Processo Penal, mediante apresentação da documentação comprobatória da propriedade diretamente à d. Autoridade Policial (fl. 84).

Aos 26 de janeiro de 2022, foi celebrado acordo de não persecução penal (fls. 94/96).

Em 30 de março de 2022, diante da justificativa então apresentada, o i. Defensor Público requereu o parcelamento da prestação pecuniária fixada como condição do ANPP em cinco parcelas iguais mensais, tendo o requerente se comprometido a comprovar o pagamento da primeira parcela no prazo máximo de 10 (dez) dias (fls. 99/101).

Aos 4 de maio de 2022, o d. Promotor de Justiça requereu que fosse julgado rescindido o ANPP, dado seu descumprimento, aduzindo que o “momento da avença e do estudo do parcelamento cabível foi o da audiência, já superado, descabendo cogitar

de parcelamento" (fl. 106).

Por decisão datada de 20 de junho de 2022, foi rescindido o acordo de não persecução, foi recebida a denúncia e foi designada audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento o dia 7 de dezembro de 2022 às 14h30 (fls. 107/109).

Em audiência realizada aos 7 de dezembro de 2022, o réu foi citado, o i. Defensor Público apresentou resposta à acusação a seu favor e foi mantido o recebimento da denúncia.

Durante a instrução processual em juízo, foi ouvida uma testemunha policial militar e, ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, seguiram-se os debates finais.

O douto representante do Ministério Público requereu, em suma, seja a ação penal julgada procedente, com a condenação do Réu, nos termos da denúncia.

Por sua vez, o insigne Defensor Público requereu, em síntese, a absolvição do réu, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu: a) a fixação de eventual pena no mínimo legal e a outorga de regime aberto, pois o réu é primário, menor de 21 anos de idade, não ostenta antecedentes criminais e as demais circunstâncias judiciais lhe são amplamente favoráveis; b) a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritiva de direitos, pois se trata de crime cometido sem o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa e estão presentes os demais requisitos legais do art. 44 do Código Penal; c) a concessão ao acusado do direito de apelar em liberdade, eis que ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Na análise da pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer, desde logo, que a ação penal deve ser julgada procedente.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram, de forma clara e indubitável, a materialidade do delito narrado na denúncia, bem como que o réu é seu autor.

Houve realmente a prática do crime de receptação, cuja materialidade restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 5 e 21), pelo Boletim de Ocorrência (fls. 6/9), pelo Termo de Declarações da vítima (fl. 14), pelo Auto de Exibição, Apreensão, Entrega e Avaliação (fl. 25), pelo Auto de Exibição e Apreensão (fl. 26) e pelo Relatório Final de inquérito policial (fls. 54/55), bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório.

Ao ser ouvida em juízo a testemunha Ricardo Albuquerque da Silva, policial militar, narrou, em síntese, que se recorda da ocorrência. Estava em patrulhamento e visualizou um veículo ônix e um dos números da placa estava adulterado com fita isolante. Ligou sinais sonoros e luminosos e o veículo empreendeu fuga. Em uma rua sem saída conseguiram abordar o veículo e o condutor. Indagaram a respeito do veículo e ele informou que o veículo era furtado e estava levando para cidade Tiradentes e receberia um valor. O depoente fez contato com a vítima que ainda não sabia que o veículo tinha sido furtado.

Ao ser interrogado em juízo, o réu confessou a prática delitiva, narrando que está com 20 anos de idade. Estudou até o primeiro ano do ensino médio. Parou de estudar porque tinha começado a trabalhar em uma Adega, foi mandado embora. Trabalhou na Adega por aproximadamente dois anos. Está trabalhando fazendo e vendendo salgados. Mora com a mãe em casa alugada. Era o interrogando que estava no piloto. Iriam pagar ao interrogando para levar o carro. Pegou o carro perto de Guarulhos. O carro estava com um negócio de ligar quebrado e tinha um negócio que girava e ligava. Iria ganhar R\$ 400,00 para deixar o carro na Tiradentes.

Sabe-se que o valor probatório da confissão é relativo, assim como todas as demais provas. No entanto, vale a confissão corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Consoante os ensinamentos de Julio Fabbrini Mirabete (Código de Processo Penal Interpretado, 8ª ed., Editora Atlas, pág. 469):

"(...) a confissão, livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos".

E nos magistérios de Guilherme de Souza Nucci (Manual de Processo Penal, 3ª ed., Editora Revista dos Tribunais, 2007, pág. 411):

"A confissão judicial, por sua vez, porque produzida diante de magistrado, após a citação, sob o manto protetor da ampla defesa – que deve, efetivamente ser assegurada ao réu antes do interrogatório – é meio de prova direto. Ainda assim, precisa ser confrontada com outras provas e por elas confirmada, embora possua maior força do que a confissão-indício feita, em regra, na polícia".

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos das testemunhas policiais militares merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo testemunhas compromissadas como as demais, salientando-se, ainda, que a ilustre Defensoria Pública não apresentou qualquer razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador." (RT 616/286-7).

Dessa forma, considerando que nada há nos autos para infirmar as palavras dos policiais militares, não é lícito presumir que queiram prejudicar o acusado, pois agem na defesa da coletividade, sendo, pois, seus depoimentos dignos de credibilidade.

Com efeito, o tipo penal previsto no artigo 180 do Código Penal traz cinco núcleos verbais, sendo um deles a conduta de conduzir coisa que se sabe ser produto de crime.

Não há dúvidas de que o automóvel que o réu conduzia era produto de crime anterior de furto, conforme Termo de Declarações da vítima à fl. 14, não se olvidando que o automóvel estava funcionando com "ligação direta" e tinha a placa adulterada com fita isolante.

Consoante elucidativo julgado do TACRSP, extraído do Código Penal Interpretado (MIRABETE, Julio Fabbrini. 2ª edição. Editora Atlas):

"Na receptação, a apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, impondo-se justificativa inequívoca, assim, se esta for dúbia e inverossímil, transmuda-se a presunção em certeza, autorizando, assim, a condenação" (RT 746/629).

Assim, diante do conjunto probatório colhido nos autos, inarredável a presença do elemento subjetivo do tipo, pois não sobreveio prova idônea apta a infirmar o conhecimento da origem ilícita do bem receptado, tornando inequívoca a presença do dolo.

Todas as provas colhidas não dão margem para outra conclusão senão a demonstração da materialidade do delito de receptação narrado na denúncia, bem como a autoria do réu, sendo suficientes para o seguro decreto condenatório.

Dessa forma, entendo perfeitamente comprovada a materialidade do crime de receptação, bem como sua autoria, sendo, por isso, necessária a condenação do réu como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal.

Passo à aplicação da pena, com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Em respeito ao critério trifásico de aplicação da pena, verifico, na primeira fase, que o réu é primário e não ostenta qualquer antecedente, consoante se extrai da Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fl. 120) e da Folha de Antecedentes (fls. 131/132). Assim, considerando ainda que a culpabilidade não ultrapassa o normal desvalor da conduta, fixo a pena-base no mínimo legalmente previsto, partindo de 1 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, reconheço as circunstâncias atenuantes da

confissão espontânea e da menoridade relativa do acusado, consoante se extrai de fl. 12, nos termos do artigo 65, inciso I, do Código Penal. Todavia, deixo de reduzir a pena abaixo do mínimo legal, por ser entendimento jurisprudencial que as circunstâncias atenuantes não podem acarretar pena aquém do mínimo legal. Nesses termos é o teor da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Assim, não havendo outras circunstâncias a serem apreciadas, torno em definitiva a pena fixada em primeira fase.

Do regime inicial de cumprimento da pena.

Tendo em vista a primariedade e a quantidade de pena aplicada, fixo o regime aberto para início de cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal.

Da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

Diante da quantidade de pena aplicada e da primariedade do réu, cabível a concessão dos benefícios previstos nos artigos 44 e seguintes do Código Penal. Assim, tratando-se de pena igual a um ano, a pena privativa de liberdade será substituída por uma restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de serviço por dia de condenação, em entidade a ser indicada por ocasião da execução, com fundamento no artigo 44, § 2º, e no artigo 46, ambos do Código Penal.

DISPOSITIVO.

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de CONDENAR o acusado ALESSANDRO AHÓ GOMES BARBOSA, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal, impondo-lhe, por isso, a pena privativa de liberdade de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, da forma anteriormente especificada, bem como o pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados pelo valor unitário mínimo.

A pena de multa será calculada por seu valor unitário mínimo, atendendo ao disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Considerando a fixação do regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Encaminhe-se cópia da sentença à vítima (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 399, das NSCGJ).

Após o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do sentenciado no "rol dos culpados" e expeça-se guia de execução definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Com o trânsito em julgado, comunique-se à Justiça Eleitoral para as providências cabíveis, em observância ao disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal e no artigo 48 da Resolução TSE nº 23.669, de 14 de dezembro de 2021.

Nos termos dos artigos 480 e seguintes das NSCGJ, certificado o trânsito em julgado da condenação, expeça-se a certidão da sentença e abra-se vista ao Ministério Público para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA